

MODIFICAZIONE DI STATUTO DI CONSORZIO DI RICERCA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore undici e dieci minuti.

In Bari nel mio studio in via Dante Alighieri, 24.

Innanzi a me Dottor Castellaneta Teresa, Notaio in Bari, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, è comparso il signor:

- CAPRIATI prof. Vito, nato a Bari il 24 marzo 1965, domiciliato come oltre per la carica, nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante del Consorzio denominato:

- **"CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LE METODOLOGIE E PROCESSI INNOVATIVI DI SINTESI" (in breve anche "C.I.N.M.P.I.S.")**, con sede in Bari, presso l'Università degli studi di Bari, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, codice fiscale 93101650724 e partita IVA 05032230723.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara:

- che è qui riunito il Consiglio Direttivo di detto Consorzio, convocato in seconda convocazione in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

"ORDINE DEL GIORNO:

1) - Integrazione articolo 14 dello Statuto del Consorzio formulato nella proposta del Direttore del Consorzio, Prof. Vito Capriati, e già comunicato ai rappresentanti di Ateneo e ai Consigli di Amministrazione delle Università Consorziate.

Il comparente invita quindi me notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze della riunione del Consiglio Direttivo e le deliberazioni che lo stesso starà per adottare.

Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art.9 del vigente Statuto del Consorzio, assume la presidenza della presente riunione il comparente, CAPRIATI prof. Vito il quale constata:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata in sede straordinaria nelle forme e nei termini di statuto e di legge;

- che non si ha la presenza del Collegio dei revisori di Conti regolarmente convocato;

- che sono qui presenti, personalmente o rappresentati come segue dai rispettivi delegati, giusta deleghe, che esso Presidente dichiara di acquisire, previa verifica di regolarità, agli atti del Consorzio, i componenti del Consiglio Direttivo, e precisamente:

-- BANDINI prof. Marco (Università degli studi di Bologna), rappresentato per delega dal prof. Vito Capriati;

-- D'AURIA prof. Maurizio (Università degli studi di Basilicata), rappresentato per delega dal prof. Vito Capriati;

-- Peri prof. Francesco (Università degli studi di Milano - Bicocca), rappresentato per delega dal prof. Vito

Registrato

a Bari

il **5 agosto 2020**n. **28924**

Capriati;

-- GABRIELE prof. Bartolo (Università degli studi della Calabria), rappresentato per delega dal prof. Vito Capriati;

-- DORIA prof. Filippo, (Università degli studi di Pavia), rappresentato per delega dal prof. Vito Capriati;

-- KOHNKE prof. Franz, (Università degli studi di Messina), rappresentato per delega dal prof. Vito Capriati;

-- PETRINI prof. Marino, (Università degli studi Camerino), rappresentato per delega dal prof. Vito Capriati;

-- RESCIFINA prof. Antonio, (Università degli studi di Catania), rappresentato per delega dal prof. Vito Capriati;

-- TEMPERINI prof. Andrea (Università degli studi di Perugia), rappresentato per delega dal prof. Vito Capriati;

-- MONTESARCHIO prof.SSA Daniela (Università degli studi di Napoli - Federico II), rappresentato per delega dal prof. Vito Capriati;

-- SALOMONE prof. Antonio, (Università degli studi del Salento), rappresentato per delega dal prof. Vito Capriati;

-- PORCHEDDU prof. Andrea, (Università degli studi di Cagliari), rappresentato per delega dal prof. Vito Capriati;

-- NATIVI prof.ssa Cristina (Università degli studi di Firenze), rappresentato per delega dal prof. Vito Capriati;

- che è presente il Direttore del Consorzio in persona di sé medesimo, in qualità anche di Rappresentante dell'Università Degli Studi di Bari Aldo Moro;

- che per modificare lo Statuto ai sensi dell'art.7 1 d) dello stesso occorre in ogni caso la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei membri ed il voto a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti;

- che è quindi presente il quorum richiesto dall'art. 7 1 d) dello Statuto;

- che pertanto, verificata dal Presidente medesimo la regolarità della costituzione degli intervenuti e accertata dallo stesso l'identità e la legittimazione dei presenti, la presente riunione è validamente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, pertanto, illustra dettagliatamente la modifica dell'articolo 14 del vigente testo di statuto, facendo presente agli intervenuti che come già anticipato nella riunione del Consiglio Direttivo del 10 settembre 2019, con riferimento al Progetto BiLiGeCT nell'ambito del programma PON 2014-2020, nel quale il Consorzio rappresenta il Soggetto proponente e beneficiario, allo stato attuale, sussistono problemi per la rendicontazione delle attività scientifiche (in termini di mesi/uomo), relativamente alla parte di co-finanziamento del progetto, da parte del personale dei due Soggetti attuatori rappresentati dalle Università di Catania e di Messina. Questo perché nello statuto del Consorzio, non si fa espresso riferimento alla possibilità da parte del medesimo Consorzio di disporre del personale messo a disposizione dalle Università

consorziate per le sue attività di ricerca.

Al fine di risolvere il suindicato problema e garantire al Consorzio la possibilità di partecipare ad altri bandi ministeriali, il Presidente, propone, dunque, di integrare l'art. 14 del vigente statuto del consorzio, utilizzando una formula che sia il più possibile conforme ad altre già in atto per altri Consorzi/istituiti afferenti alle Università consorziate, e di cui lo stesso Presidente, da' lettura.

Il Presidente ricorda infine agli intervenuti come il nuovo testo dello statuto con la modifica all'art. 14 oggetto della presente riunione sia già stato approvato dai Consigli di Amministrazione delle singole Università Consorziate, giusta delibere depositate agli atti sociali, ad eccezione dei Consigli di amministrazione dell'Università della Calabria, di Cagliari e della Basilicata, che non si sono espressi.

Il Presidente, nessuno degli intervenuti chiedendo la parola in merito, ritenuta esaurita la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, invita i consiglieri intervenuti a discutere e deliberare.

Udito l'esposto del Presidente il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti,

d e l i b e r a

- di modificare l'art. 14 dello statuto del consorzio come proposto dal Presidente e di apportare al medesimo articolo le modifiche sopra descritte come segue:

"Art. 14 - PERSONALE

La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo. Detto regolamento sarà predisposto tenuto conto, ove possibile, della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario.

In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine, di personale, anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.

Per l'espletamento di funzioni tecnico-esecutive, il Consorzio potrà eventualmente disporre anche di personale messo a disposizione dagli Atenei interessati oppure da Enti e da strutture pubbliche o private in base a convenzioni o a contratti di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente"

Si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale lo Statuto aggiornato alla modifica deliberata nella presente riunione, omissane la lettura per dispensa avutane dal componente, essendosi dichiarati gli intervenuti bene informati sul suo contenuto, e avendone presa esatta e piena visione prima d'ora.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta essendo le

ore undici e quaranta minuti.

Le spese del presente atto e relative sono a carico del Consorzio.

Il comparente, in proprio e nella qualità, autorizza me notaio al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente (in particolare il Regolamento UE n. 2016/6799) e a comunicare i dati medesimi anche a terzi solo in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente contratto.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, al comparente e ai presenti che da me interpellati lo approvano.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, occupa pagine tre per intero e quanto si contiene della presente quarta di un foglio.

Viene sottoscritto alle ore undici e quaranta minuti

F.to: Vito CAPRIATI - Teresa CASTELLANETA notaio - segue sigillo.

ALLEGATO "A" AL N. 16027 DI RACCOLTA

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LE METODOLOGIE E PROCESSI INNOVATIVI DI SINTESI

S T A T U T O

Articolo 1 - Oggetto e Sede

Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi, costituito con atto convenzionale sottoscritto in data 22 marzo 1994 dai Rettori e dai rappresentanti delle Università di Bari, Firenze, Napoli Federico II, Perugia, Bologna, Milano, Camerino, Cagliari e Basilicata si propone, anche ai sensi ed agli effetti dell'art.91 del D.P.R. n. 382 dell'11.7.1980 e dei riferimenti in esso contenuti, al fine di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle attività scientifiche nel campo delle metodologie e processi innovativi, in accordo coi programmi di ricerca nazionali ed internazionali in questo settore.

Il Consorzio ha sede legale presso l'Università di Bari ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST).

Articolo 2 - Università Consorziate

Fanno parte del Consorzio:

- a) le Università che lo hanno promosso;
- b) ogni altra Università che ne faccia domanda, previa deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Ogni Università consorziata ha diritto ad un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.

Articolo 3 - Attività del Consorzio

Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio:

- a) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate ed altri Enti pubblici o privati di ricerca, nazionali od internazionali, che operano nel campo istituzionale del Consorzio;
- b) mette a disposizione delle Università partecipanti le strutture ed i laboratori che possano costituire supporto per le attività dei dottorati di ricerca e per la formazione del personale addetto alla ricerca;
- c) promuove, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la formazione di esperti nel settore istituzionale del Consorzio;
- d) avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca in questo campo al settore applicativo ed industriale;
- e) cura, in collaborazione con l'industria, la messa a punto di metodologie e la realizzazione di processi produttivi innovativi;
- f) esegue studi di ricerche su incarico di Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici o privati e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi ai problemi nel settore di competenza del Consorzio.

Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio:

- a) potrà stipulare convenzioni con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con Enti pubblici o privati, con Fondazioni e Società nazionali ed internazionali che operano nei settori interessati alle attività del Consorzio;

- b) potrà procedere alla costituzione ed alla gestione di Sezioni, di Unità e di Laboratori di ricerca avanzata, in proprio, nell'ambito delle Università consorziate e, previ atti convenzionati, anche d'intesa con Enti terzi pubblici o privati;
- c) potrà attivare gruppi di ricerca a livello nazionale su tematiche di largo interesse.

Articolo 4 - Patrimonio

Le Università di cui all'Art.1 del presente Statuto contribuiscono alla costituzione del Consorzio con la somma di euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) ciascuna, che viene versata entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo. Ogni altra Università che, ai sensi dell'Art.2, comma b), entri a far parte del Consorzio, è tenuta al versamento di una quota da stabilirsi di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 - Finanziamenti

Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale:

- a) dei contributi erogati per le attività del Consorzio dal MURST, dal CNR, da altre Amministrazioni statali e da Enti pubblici o privati italiani o stranieri;
- b) di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate e dai fondi di pertinenza delle Università consorziate erogati dal MURST, con modalità stabilite tra le Università stesse, ai sensi dell'art.12, D.P.R. 705 del 9 dicembre 1985;
- c) dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal MURST, da altre Amministrazioni statali, da Enti pubblici e privati;
- d) di finanziamenti e contributi da vari Enti e/o soggetti con i quali collabora nell'ambito del perseguimento del proprio oggetto consortile;
- e) di proventi derivanti dalla attività svolta sulla base di commesse, contratti o convenzioni con Amministrazioni pubbliche e con altri Enti o Istituzioni pubbliche o private;
- f) di eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente sottoscritti.

Articolo 6 - Organi

Sono organi del Consorzio:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Direttore;
- c) la Giunta;
- d) il Consiglio Scientifico;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 7 - Il Consiglio Direttivo

Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo, composto da un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, scelto dal loro Consiglio di Amministrazione, fra i professori di ruolo esperti ed operanti nel settore di attività del Consorzio.

Il Consiglio è nominato per un triennio. Ogni membro è rieleggibile.

Il Consiglio elegge nella prima seduta il Direttore ed i componenti della Giunta. Il Consiglio Direttivo viene convocato con lettera dal Direttore del Consorzio contenente l'indicazione della data e del luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno, ed inviata almeno quindici giorni prima della riunione stessa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Il Consiglio Direttivo viene altresì convocato ogni volta che lo richieda almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri o per iniziativa del Direttore del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e può validamente deliberare in seduta ordinaria quando sia accertata la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà dei suoi componenti.

Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Per le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo in seduta straordinaria, invece, salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, è necessario che partecipi alla votazione un numero di consorziati tale da rappresentare almeno 2/3 (due terzi) dei membri anche tramite delega e vi sia il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge nel suo seno il Direttore del Consorzio ed i componenti della Giunta;
- b) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo e la situazione patrimoniale;
- c) delibera sull'ammissione di nuovi componenti del Consorzio e ratifica i recessi dal Consorzio;
- d) adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto e, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti, le modifiche di Statuto;
- e) delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
- f) delibera in materia di convenzioni, contratti e commesse;
- g) sovrintende all'attuazione dei piani di attività di cui all'art.8;
- h) indica i limiti entro i quali la Giunta potrà operare nel corso dell'anno per attuare programmi del Consorzio;
- i) delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulla destinazione dei suoi beni;
- l) determina la retribuzione da riconoscere annualmente ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Inoltre, sentito il parere del Consiglio Scientifico:

- a) delibera sull'istituzione e soppressione delle Sezioni, Unità e Laboratori di ricerca, di cui al punto b) dell'art. 3;
- b) nomina i Direttori delle Sezioni, Unità e Laboratori di ricerca, secondo le norme dell'ordinamento dei servizi di cui al successivo art. 16;
- c) approva l'affidamento di incarichi e compiti alle Sezioni, Unità e Laboratori di ricerca;
- d) delibera su contratti a termine e borse di studio.

Articolo 8 - Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore del Consorzio, che lo presiede, da Direttori delle Sezioni, Unità e Laboratori di ricerca del Consorzio, e da due rappresentanti del personale scientifico e tecnico, come definito nel regolamento di funzionamento, e partecipante all'attività del Consorzio, eletti su collegio unico come da regolamento stesso. Esso rimane in carica tre anni.

Il Consiglio Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consorzio. A tale fine elabora i piani pluriennali di attività e formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio. Esso esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio; può avvalersi del parere consultivo di esperti anche stranieri in settori specifici, affini a quelli della problematica scientifica del Consorzio.

Il Consiglio Scientifico si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 9 - Il Direttore del Consorzio

Il Direttore del Consorzio è eletto per un triennio dal Consiglio Direttivo nel proprio seno; egli è rieleggibile.

Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo, il Consiglio Scientifico e la Giunta ed ha la rappresentanza legale del Consorzio. A tal fine esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo:

sottoscrive le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovrintende alle attività ed all'amministrazione del Consorzio stesso.

Articolo 10 - La Giunta

La Giunta del Consorzio è composta dal Direttore, che la presiede, e da quattro membri del Consiglio Direttivo eletti nel proprio seno. Essa rimane in carica tre anni.

La Giunta:

- a) predispone gli atti del Consiglio Direttivo;
- b) adotta, in caso di urgenza e di necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Scientifico, salvo ratifica degli stessi nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso;
- c) adotta i provvedimenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo.

La Giunta, regolarmente costituita quando sia accertata la presenza di persona di almeno 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti, delibera a maggioranza.

Articolo 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Due dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere nominato, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, tra funzionari particolarmente esperti che afferiscono alle Università facenti parte del Consorzio. Il terzo dei membri effettivi del Collegio è un rappresentante del Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST). Il Collegio rimane in carica per un triennio.

Il Collegio provvede al riscontro degli atti, di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - Gestione Finanziaria

L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di programmi poliennali di attività.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dalla Giunta, contenente fra l'altro il programma delle attività scientifiche elaborato su proposta del Consiglio Scientifico.

Entro il 30 Aprile dell'anno successivo approva il conto consuntivo predisposto dalla Giunta, contenente, tra l'altro, la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, di cui sono parte integrante le relative relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, sono inviati al MURST nei trenta giorni successivi, alle date di scadenza, ed alle Università consorziate per conoscenza.

Articolo 13 - Libri del Consorzio

Oltre ai libri ed alle scritture contabili previsti dalla legge, il Consorzio deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze del Consiglio Scientifico;
- c) il libro delle adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il libro giornale;
- e) il libro degli inventari.

Articolo 14 - Personale

La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo. Detto

regolamento sarà predisposto tenuto conto, ove possibile, della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario.

In relazione a particolari esigenze della ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione mediante contratti a termine, di personale, anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.

Per l'espletamento di funzioni tecnico-esecutive, il Consorzio potrà eventualmente disporre anche di personale messo a disposizione dagli Atenei interessati oppure da Enti e da strutture pubbliche o private in base a convenzioni o a contratti di collaborazione, nel rispetto della norma vigente.

Articolo 15 - Durata e Recesso

Il Consorzio ha durata di anni dieci, che è prorogata automaticamente di quinquennio in quinquennio.

È ammesso il recesso da parte delle Università consorziate previa disdetta da inviare tramite lettera, raccomandata A.R. indirizzata al Direttore del Consorzio, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio medesimo.

Articolo 16 - Scioglimento del Consorzio

Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio, proporzionalmente al loro valore effettivo.

Articolo 17 - Regolamento di attuazione

Entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo saranno adottati i regolamenti di esecuzione del presente Statuto. in particolare:

- a) il regolamento organico e del personale e l'ordinamento dei servizi;
- b) il regolamento di amministrazione e contabilità;
- c) il regolamento di funzione degli organi.

Il Consiglio Direttivo predispone inoltre il regolamento delle Unità di Ricerca, Sezioni e Laboratori del Consorzio.

I regolamenti di cui ai punti a) e b) sono inviati al MURST per l'approvazione.

Articolo 18 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia. Per la definizione di eventuali controversie tra gli enti consorziati, il Foro competente è quello di Bari.

F.to: Vito CAPRIATI - Teresa CASTELLANETA notaio - segue sigillo.